

Versão 01 - 10/01/2017

Escala de Crescimento					
Percentual			Valor / Volume		
De	Até	%	De	Até	%

INFORMAÇÕES ADICIONAIS / OBSERVAÇÕES

INCLUIR ORGANIZAÇÃO VENDAS 9111 FII POA I-Lact

REPRESENTANTES LACTALIS DO BRASIL LTDA

[Handwritten Signature]
Gerente de Vendas
Lactalis Alimentos S.A.

[Handwritten Signature]
Walsyr Rivaldo
Diretor Nacional de Vendas - Lactalis

Diretor Comercial

[Handwritten Signature]
Procurador
Marcelo Kawamura

Data

ID, 503596 - Logística

REPRESENTANTES CLIENTE

Gerente de Vendas

[Handwritten Signature]
Diretor Comercial

Procurador

Data

Supermercado Baktizi Ltda.

CNPJ: 00.610.350/0003-31

Versão 01 - 10/01/2017





LACTALIS DO BRASIL LTDA – Acordo Comercial Regular Anual

Este Acordo reflete a vontade das Partes e será regido nos termos e condições a seguir

1. O presente Acordo apresenta as suas bases e condições comerciais conforme descritos no Preambulo

2. O presente Acordo terá prazo determinado de 1 (um) ano a contar da data da sua assinatura, podendo ser renovado automaticamente, caso seja a opção selecionada pelas Partes

3. A rescisão deste Acordo poderá ser pleiteada a qualquer tempo pelas Partes, desde que mediante aviso prévio escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Nesta hipótese, as Partes ficarão obrigadas ao cumprimento integral das obrigações previstas neste Acordo até a data da efetiva rescisão. O descumprimento de quaisquer das condições previstas neste Acordo ensejara a sua rescisão imediata, independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio

4. Caso as Partes tenham interesse em modificar as condições deste Acordo, formalizarão imediatamente um Termo Aditivo com os novos objetivos

5. A LACTALIS se compromete a disponibilizar a tabela de preços ao consumidor final previamente para devolução prática do CLIENTE

6. Os pagamentos da Verba Comercial serão realizados/liquidados pela LACTALIS via depósito em cheque

7. Para o caso de devolução de produto, o CLIENTE deverá obrigatoriamente apresentar a cópia da Nota Fiscal de Devolução e canhoto com nome e qualificação legíveis. Toda Nota de Devolução emitida pelo CLIENTE deverá conter no Canhoto: Data de Emissão Idêntica à Data da Nota Fiscal de Entrega da LACTALIS, Nome, CPF e Assinatura do Recebedor, Canhoto do CLIENTE. Identificação se trata de uma Devolução parcial ou integral.

8. É de responsabilidade do CLIENTE a conferência das informações mencionadas no item 7 repetidas a LACTALIS. Caso não esteja enquadrado no formato adequado a LACTALIS não se responsabiliza pela liquidação financeira do mesmo

9. Para o caso de devolução de produto inaproveitável, o CLIENTE deverá apresentar o laudo de inspeção assinado e carimbado pelo representante LACTALIS com poderes/atribuição para o referido ato

10. A vigência do presente Acordo dar-se-á após a assinatura dos representantes legais de ambas as Partes

11. O CLIENTE se compromete a disponibilizar mensalmente a base de cálculos dos abatimentos realizados sobre o Contrato Regular Anual

12. Ao se realizar abatimentos por parte do CLIENTE sobre valores que não sejam precedentes (diárias), será cobrado multa de 2% e juros de 2% a.m., para fins de atualização financeira do montante aplicado/descontado independentemente, correspondente ao período do abatimento e a data de ressarcimento à LACTALIS

13. Em caso de discordância de valores cobrados/pagos referentes ao investimento negociado neste ato, o prazo para reclamação será de 160 (cento e sessenta) dias para manifestação formal, após este período se dará quitação automática

14. Todos os investimentos serão atrelados às ações da LACTALIS junto ao CLIENTE

15. Todos os investimentos pontuais serão pagos mediante apresentação do documento comprobatório do CLIENTE, devendo estar carimbado e assinado por representante legal da LACTALIS, com poderes/atribuição para o referido ato

16. Os produtos contemplados neste Acordo Regular Anual devem estar devidamente relacionados, e a cada material introduzido posteriormente a assinatura deste, somente estará vigente após a comunicação da área Comercial LACTALIS para a área Financeira LACTALIS e respectiva validação formal entre as áreas Financeiras do CLIENTE e da LACTALIS

17. O presente Acordo não contempla campanhas pontuais

18. A LACTALIS compromete-se, conforme o caso a disponibilizar Promotor e/ou Demonstrador. Nestas hipóteses, estes profissionais serão treinados e usados, obrigatoriamente, Equipamento de Proteção Individual - EPI adequado para desempenhar as funções que serão assumidas

19. É obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, de acordo com o padrão LACTALIS (luvas anti corte, térmica e abrasiva, bota com solado antiderrapante e biquinha de aço, jupa térmica e moia térmica)

20. É proibido executar tarefas em máquinas e equipamentos sem a devida proteção, tais como: batido de emergência, proteção total da lâmina, suporte de fixação do produto na máquina, fixação da máquina e equipamento em base segura, conforme estabelece a Norma Regulamentadora NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos

21. É proibido adentrar em câmaras refrigeradas que não estejam adequadas às normas de segurança do trabalho (pisos secos, livres de produtos e objetos que impeçam a circulação e quedas)

22. É proibida a retirada e/ou organização de produtos do estoque, caso estes estejam empilhados/empilhados de forma insegura. Caso seja necessário realizar tarefas em diferença de níveis, deverão estar disponíveis escadas apropriadas com travamento e suporte de pés anti deslizantes de no máximo 1,5 metro. Na ausência de escadas o acesso está proibido

23. É proibido operar veículos industriais da forma maliciosa sem o devido treinamento, conforme estabelece a Norma Regulamentadora NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

24. Além das demais condições previstas neste Acordo, nos documentos que o integram e na lei a ele aplicável, são obrigações do CLIENTE, sob pena de imediata rescisão contratual

a) Utilizar sempre mão de obra empregada e registrada de acordo com a CLT e de primeira qualidade, cumprindo rigorosamente a legislação ambiental, trabalhista, fiscal e previdenciária, efetuando o pagamento pontual e integral da remuneração mensal, férias, 13º salário, transporte, alimentação, estada, seguro contra acidentes pessoais e etc, bem como de todos os encargos previstos nas respectivas legislações e quaisquer outras obrigações decorrentes de sua condição de empregador, bem como manter por sua exclusiva conta e responsabilidade, seus funcionários devidamente uniformizados, identificados por meio de crachá e com todos os materiais e equipamentos, inclusive de proteção individual (EPI), exigidos para o exercício de suas funções

b) Assumir integral responsabilidade pelos atos e/ou omissões praticadas por seus funcionários, bem como pelos danos de qualquer natureza que estes venham a sofrer e/ou a causar para a LACTALIS e/ou terceiros, em conformidade com o presente Acordo

c) Cumprir toda a legislação aplicável ao Acordo, bem como as normas internas de segurança da LACTALIS, as quais o CLIENTE declara conhecer e se obriga a cumprir

d) Cumprir todas as normas trabalhistas previstas na Constituição Federal e na Consolidação das Leis do Trabalho, tais como, mas não se limitando a proibição da utilização de: a) trabalho forçado; b) trabalho análogo ao escravo; c) emprego de menores; d) idade inferior a 18 anos para o desenvolvimento de atividades noturnas, perigosas ou insalubres, em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social; e) práticas de discriminação racial e limitativas ao acesso na relação de emprego ou a sua manutenção

e) Abster-se expressamente de imputar à LACTALIS o pagamento de qualquer espécie de indenização pleiteada por seus funcionários no tocante a reclamações trabalhistas, ações civis, acidentárias e outras, de forma que, caso seja proposta qualquer demanda judicial nesse sentido contra a LACTALIS, o CLIENTE obriga-se a assumir integralmente toda a responsabilidade proveniente de referida ação, eximindo a LACTALIS de qualquer responsabilidade. Sendo assim, caso algum funcionário do CLIENTE ingresse com reclamação trabalhista em face da LACTALIS, o CLIENTE obriga-se a auxiliar a LACTALIS na elaboração de defesa, fornecendo informações, documentos, disponibilizando testemunhas e o que mais se fizer necessário para eximir a LACTALIS de qualquer ônus, obrigando-se o CLIENTE a ressarcir a LACTALIS no caso de eventual condenação

f) Proteger e preservar o meio ambiente, bem como prevenir e erradicar práticas danosas ao meio ambiente em observância à legislação vigente no que tange a Política Nacional do Meio Ambiente e dos Crimes Ambientais e demais legislação aplicável relativa à área ambiental e correlata, inclusive com o adequado destino e tratamento de eventuais resíduos ambientais decorrentes do desenvolvimento de suas atividades

25. As Partes obrigam-se a não divulgar, de forma alguma, o presente Acordo, seus termos e condições, bem como toda e qualquer informação que venha a ser acordada, seja tais informações identificadas como confidenciais ou não, mantendo-se em sigilo sobre a presente relação contratual

26. A LACTALIS poderá a qualquer tempo e título, ceder, negociar, descontar, transferir a terceiros ou instituições financeiras, no todo ou em parte, independentemente de prévia e expressa anuência do Cliente, os direitos, poderes, faculdades e as obrigações previstas no presente Acordo

27. O presente Acordo obriga as Partes bem como os seus descendentes e sucessores, a qualquer título

28. As Partes entendem e concordam que todos os termos, condições e obrigações estabelecidas neste Acordo estão sujeitos a execução específica, conforme o disposto por exemplo, nos artigos 461, 461-A, 565-II e seguintes do Código de Processo Civil Brasileiro

29. Caso venha a ser decretada a nulidade de determinada cláusula, condição ou obrigação deste Acordo ou de qualquer documento a ele pertencente, tal nulidade somente afetará tal cláusula, condição ou obrigação, conforme o caso, permanecendo todas as demais em pleno vigor e produzindo os respectivos efeitos de Direito

30. Nenhum prazo, omissão ou tolerância concedida ou de qualquer forma admitida por qualquer das Partes com relação aos termos, condições e obrigações previstos neste ou decorrentes deste Acordo, será entendido ou interpretado como renúncia, remissão, novação ou alteração dos termos e/ou dos direitos decorrentes do Acordo ou da lei a ele aplicável

31. As Partes acordam neste ato que quaisquer pontos, reclamações, controvérsias ou reivindicações relacionadas a este Acordo ou a qualquer dos documentos que o integram, deverão ser informados e solicitados à LACTALIS até o último dia útil do exercício em que o fato que deu origem aos mesmos ocorreu. Caso contrário, a LACTALIS não terá a obrigação de examiná-los ou atendê-los

32. O presente Acordo constitui o entendimento integral entre as Partes, prevalecendo sobre qualquer outro documento anteriormente firmado por estas

E por estarem assim, justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e teor, juntamente com as duas testemunhas abaixo assinadas e identificadas

de _____ de _____
Local e Data

Diretor Nacional de Vendas - Lactalis

Diretor Nacional de Vendas LACTALIS (Procurador)

Walsyr Rivaldo
Diretor Nacional de Vendas - Lactalis

Diretor Nacional de Vendas LACTALIS (Procurador)

ID. 503596 - Logística

Diretor Comercial CLIENTE

Supermercado Bakilzi Ltda.
CNPJ: 00.610.350/0003-31

Nome RG/ CPF

Nome RG/ CPF